

1000596-81.2022.8.26.0426

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Calúnia

Magistrado: DANIEL DIEGO CARRIJO

Comarca: Patrocínio Paulista

Foro: Foro de Patrocínio Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... querelados sobre os comentários do furto. Eles comentaram que havia sido furtado um animal e vestígios desse animal teriam sido encontrados no local onde Fernando trabalha hoje. Os querelados apenas comentaram, não citaram quem teria feito o furto, nem mencionaram sobre o boletim de ocorrência. Sabe que houve outros furtos anteriormente na propriedade, os querelados, nessas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Patrocínio Paulista

Foro de Patrocínio Paulista

Vara Única

Praça Nossa Senhora do Patrocínio, nº 1118, Patrocínio Paulista-SP - cep 14415-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000596-81.2022.8.26.0426 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000596-81.2022.8.26.0426

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Calúnia

Querelante:

Fernando da Silva Adriano

Querelado:

José Mauro do Nascimento e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL DIEGO CARRIJO

Vistos.

Dispensado o relatório (art. 38, da Lei nº 9.099/95).

Fundamento e decido.

Trata-se de queixa-crime proposta por FERNANDO DA SILVA ADRIANO em face de JOSÉ MAURO DO NASCIMENTO e MAURÍCIO JOSÉ DO NASCIMENTO, todos já qualificados nos autos, pela qual pretende o querelante a condenação dos querelados às penas previstas quanto aos crimes de calúnia e difamação, na forma dos artigos 138 e 139 c/c 141, inciso III, todos do Código Penal, e também ao pagamento de indenização a ser fixada em valor mínimo conforme artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal. Não há nenhuma questão preliminar a ser analisada e nem nulidade a ser declarada de ofício, estando presentes as condições da ação e pressupostos processuais, razão pela qual, passo à análise do mérito.

A ação penal privada deve ser julgada IMPROCEDENTE.

Isso porque, são frágeis e incertas as provas da materialidade e autoria dos

delitos.

Com efeito, em solo judicial, a testemunha do querelante, Jhonata Ferreira Vasconcelos, disse que escutou boatos de Maurício falando ao sogro de Fernando sobre o furto da novilha na casa de ração. Maurício disse a Marcão, sogro de Fernando, na casa de ração. Questionado, disse que não trabalhou com Fernando. Maurício chamou Marcão, sogro de Fernando, de lado e disse que Fernando teria roubado a novilha. O sogro, ao ouvir isso, ficou bravo. Conhece o Sr José Mauro de longe. Não tem conhecimento se Fernando vendeu lenha a algum dos querelados. Questionado, disse que tinha mais gente dentro da casa de ração, seriam umas quatro pessoas contando os dois.

A testemunha Dailton Cardoso da Cruz disse que os querelados teriam comentado que teriam visto um rastro da perua e disseram que seria Fernando quem furtou a novilha. Maurício confirmou que Fernando teria roubado a vaca, porque só ele tinha acesso à porteira, e disse que Fernando teria matado a vaca, na presença do declarante e de Fernando. Questionado, disse que foi à casa do querelado junto a Fernando, porque este teria pedido que fosse junto a ele para esclarecer o porquê de ele estar inventando que Fernando teria roubado a vaca. O querelado confirmou que tinha certeza que tinha sido Fernando quem roubou e matou a vaca, porque tinha rastro da perua e Fernando era o único que tinha acesso à porteira. Após, Fernando saiu e disse que iria processá-los. Disse que falou com Maurício que está com óculos na audiência. Foi amigo de Fernando, mas hoje já não é mais, pois deixou de morar perto dele.

A informante Silvana Freitas Rodrigues disse que é esposa de Maurício, e cunhada de José Mauro. No dia dos fatos, viu Fernando entrando de carro na porta de sua casa. Maurício saiu e ela entrou na casa. Eles discutiram e ouviu Maurício dizendo que não estava chamando Fernando de ladrão, que isso ele sabia que não era, mas apenas mencionou algo sobre estar devendo uma lenha. Não presenciou a discussão, mas escutou da porta da cozinha que eles estavam discutindo.

A testemunha arrolada pelos querelados, José Celestino da Silva, disse que é vizinho dos querelados, conhece Fernando. Soube pelos querelados sobre os comentários do furto. Eles comentaram que havia sido furtado um animal e vestígios desse animal teriam sido encontrados no local onde Fernando trabalha hoje. Os querelados apenas comentaram, não citaram quem teria feito o furto, nem mencionaram sobre o boletim de ocorrência. Sabe que houve outros furtos anteriormente na propriedade, os querelados, nessas outras ocasiões, não comentaram com o declarante sobre quem teria furtado. Não sabe se existe alguma rixa entre as partes, sabe apenas que, segundo Maurício, Fernando não teria pago por uma lenha que Maurício teria entregue a ele. Maurício é quem teria comentado sobre a lenha, esse episódio teria sido bem antes do furto.

Em seu depoimento judicial, o querelado JOSÉ MAURO DO NASCIMENTO disse que não falou nada para Fernando, nem o conhece, não o acusou de nada. Nunca teve problema com ninguém. Disse que fez somente um boletim de ocorrência quando foi furtada a sua novilha, falou com o investigador e disse que foram ao local, seguiram a cerca da propriedade. Nunca disse que Fernando quem teria furtado o animal. O investigador que teria investigado a casa, não faria isso sem motivo. Fernando foi à sua casa sem a sua autorização. Foram à sua propriedade para encontrar motivo e com má-intenção. Não disse nada, tem o nome limpo. Questionado, disse que conhece Marcão só de vista.

Por fim, o querelado MAURÍCIO JOSÉ DO NASCIMENTO disse que não acusou Fernando. Fernando entrou em seu sítio, o declarante disse a ele que ele lhe devia lenha. Só falou para Fernando que ele era caloteiro porque ele devia a lenha; que falou na frente de Adailton e Fernando, sendo Adailton o funcionário dele; que acredita que ele o acuse porque deve a lenha, sendo 6 metros de lenha, 240 reais na época; que não tem nada com a novilha do seu irmão, portanto não tem motivo para acusar o Fernando; que não apontou o Fernando como suspeito ao delegado. Não falou nada sobre a novilha. Acredita que o querelante o acusa por conta de uma lenha que ele não pagou até hoje. Não chegou a dizer à Polícia que suspeitavam de Fernando, isso seria trabalho da polícia. Questionado, disse que Marcão está vivo e é sogro de

Fernando.

Quanto à tipicidade, dispõe o artigo 138, do Código Penal, que o crime de calúnia é configurado quando o agente calunia alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. No mais, dispõe o artigo 139, do Código Penal, que a adequação típica do crime de difamação consiste na conduta de difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação.

Por fim, prevê o artigo 141, inciso III, do Código Penal, que as penas cominadas se aumentam de um terço, se qualquer dos crimes é cometido a presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.

No caso dos autos, ante a prova oral colhida em audiência, não restou claro que os querelados caluniaram e difamaram a pessoa do querelante ao imputar-lhe falsamente a autoria do crime de furto de um semovente, nem que disseminaram, por comentários, referida imputação pela cidade onde convivem.

Isso porque as testemunhas arroladas pelo querelante, durante os seus depoimentos, não esclareceram solidamente detalhes determinantes sobre quaisquer dos momentos de ofensa à honra do querelante.

Conforme se extrai do depoimento da testemunha arrolada pelo querelante, Jhonata Ferreira Vasconcelos, é tão somente possível constatar que este ouvira boatos sobre uma conversa com um dos querelados e o sogro do querelante, Marcão. Todavia, em nenhum momento Jhonata trouxe elementos sólidos que pudessem indicar a real dinâmica da origem desses boatos, os quais sequer foram detalhados de forma suficiente.

Sem prejuízo, cabe ressaltar que, na calúnia, o fato imputado, além de falso, deve ser definido como crime. (...) A diferença entre calúnia e difamação reside, fundamentalmente, na natureza do fato imputado: na calúnia a imputação é da autoria de fato definido como crime, enquanto na difamação a imputação é de fato ofensivo à reputação do ofendido, depreciativo do seu apreço social, mas não é fato criminoso. Mas a maior diferença entre ambas consistente no elemento normativo, falsidade, que para a calúnia é indispensável; para a difamação é, de regra, irrelevante (...).

(BITENCOURT, Cezar Roberto, Código Penal comentado, 9ª ed., Saraiva, 2015, pág.585; Tratado de Direito Penal, Parte Especial, V. 2, 16ª ed., Saraiva).

Neste feito, não ficou evidente a conduta imputada aos querelados no sentido de que ambos disseminaram informações falsas na cidade imputando ao querelante ainda a prática de um delito de furto.

Conforme frisou o Ministério Público, quanto ao episódio referenciado como ocorrido na "Casa de razão" da cidade, o querelante, sendo o destinatário das supostas palavras caluniosas, e genro do integrante da conversa supostamente tida junto ao querelado Maurício, optou tão somente por arrolar como testemunha Jhonata e José Celestino, tendo sido apenas um deles quem presenciou alegado episódio.

Ante tanto, restam-se a negativa uníssona dos querelados e a versão de suas testemunhas, ao mesmo tempo em que também pairam apenas boatos sobre a mencionada conversa ofensiva- ocorrida, inclusive, perante apenas outras duas pessoas, e a presença de uma das testemunhas a se confirmar de modo determinante a já frágil imputação deduzida na queixa-crime apresentada pelo querelante.

No mais, quanto ao outro episódio no qual o querelante teria ido até a casa do querelado Maurício, tenho que não foram comprovadas minimamente nos autos as ofensas alegadas como proferidas pelo querelado.

A testemunha Dailton Cardoso da Cruz, inclusive, apenas disse em seu depoimento que apenas foi convidado pelo querelante a acompanhá-lo para que confrontassem os querelados sobre os supostos rumores e boatos espalhados.

Mencionada testemunha imputa tão somente a autoria das ofensas a Maurício, reduzindo-se a afirmar que ouviu este dizer que era o querelante quem tinha matado a vaca. Referida versão, também pautada na narrativa envolvendo rastros de veículo pertencente ao querelante, proximidade das propriedades, bem como a existência de boatos ante reduzido número de pessoas, é, contudo, insuficiente para justificar um decreto condenatório.

Como se sabe, para a caracterização do crime de calúnia é necessária a imputação a alguém de fato definido como crime, sabendo o autor da calúnia ser falsa a

atribuição. Devem estar presentes, simultaneamente, a imputação de fato determinado e qualificado como crime; o elemento normativo do tipo, consistente na falsidade da imputação; e o elemento subjetivo do tipo, o animus caluniandi.

No caso dos autos, os elementos para suporte do elemento subjetivo do tipo se demonstram frágeis ante a prova oral já acima ponderada. Os querelados negam a prática dos crimes e nenhuma das testemunhas arroladas pelo querelante trazem elementos a confirmar solidamente a dinâmica das supostas ofensas proferidas ou da ciência da plena falsidade de imputação de crime referenciada.

Havendo, então, dúvidas quanto ao dolo dos querelados e até mesmo sobre a dinâmica real dos fatos, tendo em vista que os crimes deduzidos pressupõem a existência de um objetivo próprio, qual seja, a intenção de ferir a honra alheia (animus diffamandi vel injuriandi), a absolvição dos querelados é a medida que se impõe. Ressalto que a prova para alicerçar a condenação deve ser firme, segura e convincente, exigindo-se para o decreto condenatório certeza fundada em dados sólidos, que evidenciem de modo claro a autoria delitiva, não bastando a mera probabilidade.

Tem-se, no caso dos autos, que as únicas provas produzidas são insuficientes para se justificar a condenação do acusado às reprimendas previstas quanto aos crimes dispostos na denúncia. Por conseguinte, inevitável concluir-se pela preponderância do princípio in dubio pro reo ao presente caso, o qual deve favorecer os acusados diante da ausência de maiores elementos probatórios aptos a comprovar que, nas condições dispostas na denúncia, estes cometeram os crimes de difamação e calúnia.

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

“Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição. (Código de Processo Penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 201, pág. 656).

Ainda nessa senda, a ilustre doutrina de Norberto Avena:

“Princípio do in dubio pro reo ou favor rei: por meio deste princípio, privilegia-se a garantia da liberdade em detrimento da pretensão punitiva do Estado. Apenas diante de certeza quanto à responsabilização penal do acusado pelo fato praticado é que poderá operar-se a condenação. Havendo dúvidas, resolver-se-á esta em favor do acusado. Ao dispor que o juiz absolverá o réu quando não houver provas. (Processo penal / Norberto Avena. – 12. ed., – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, pág. 131.)

Assim, diante das ponderações e análises realizadas nesta sentença, e com base nos limites do que foi produzido nestes autos, é de rigor a absolvição dos querelados pela insuficiência probatória, à luz do que dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER os querelados JOSÉ MAURO DO NASCIMENTO e MAURÍCIO JOSÉ DO NASCIMENTO da imputação pelos crimes tipificados nos artigos 138 e 139 c/c 141, inciso III, todos do Código Penal, por não haver nos autos provas suficientes para a condenação (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Após o trânsito em julgado, façam-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

Arbitro honorários, como atuação integral, para o advogado dativo, tudo de acordo com os termos/valores do Convênio.

Expeça-se a certidão de honorários em 100% da tabela do Convênio OAB/DPE.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Patrocínio Paulista, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA